

1500537-67.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 10021653000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500537-67.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500537-67.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN MATHEUS DE PAULA RODRIGUES

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

CHRISTIAN MATHEUS DE PAULA RODRIGUES foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO porque, nas condições de tempo, lugar e maneira de execução descritas na peça acusatória, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, tablete de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

O acusado foi liberado em audiência de custódia. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (fls. 104/124) e este juízo não exerceu juízo de retratação (fls. 223/224). Contraminuta a fls. 260/268. Tentada a notificação pessoal foi informado ao Oficial de Justiça que o acusado mudou-se para São Paulo e estava em local não sabido (fl. 257), tendo sido cientificado por telefone. O Ministério Público requereu sua prisão, a qual foi decretada a fls. 291/293. O réu foi devidamente notificado e citado (fl. 257) e apresentou defesa prévia (fls. 314/318). A denúncia foi recebida (fls. 319), oportunidade em que foi designada audiência de instrução. Em razão da declaração de pandemia a audiência foi redesignada para o dia 14/05/2020 (fl. 177).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação. Em continuação o réu foi interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência nos exatos termos da denúncia, requerendo a majoração da pena em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, bem como em razão da proximidade da igreja e estabelecimento de ensino.

Por sua vez, a defesa a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da mesma lei, uma vez que a quantidade não é típica de tráfico, bem como a confissão do agente. Requereu o afastamento da causa de aumento e a aplicação da causa de diminuição, tendo em vista que não é caso de considerar os antecedentes infracionais do acusado, conforme precedente recente dos tribunais superiores. Disse, ainda, que o acusado não teve intenção de praticar o crime nas proximidades de igreja e de estabelecimento de ensino. Subsidiariamente, requereu a concessão das benesses legais.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição/apreensão (fl. 14) laudo toxicológico (fls. 21/22), laudo do local (fl. 248) bem como pela prova oral colhida em solo policial e sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, está devidamente demonstrada.

A testemunha Robson Luiz Ferreira Lemos, Policial Civil, disse que já havia recebido várias delações dando conta de que o acusado estava praticando o tráfico de drogas nesta cidade. As delações davam conta de que ele praticava a venda na casa dele e ao redor. No dia dos fatos foi cumprir mandado de busca e apreensão. Encontrou no quarto do acusado um tablete de maconha, devidamente embalado em plástico, além de R\$ 407,00 em dinheiro trocado. Apreendeu, ainda, um aparelho celular. Ele disse que a droga era para seu uso e que o dinheiro era produto de "bicos". A própria família falou que ele mesmo não trabalha. Disse que não vende drogas. Foi necessário algema-lo porque ele ficou agressivo, chutou a porta do quarto e começou a discutir com o Policial Civil Claudinei.

No mesmo sentido a testemunha Claudinei Luiz de Moraes, Policial Civil, disse que a Delegacia de Polícia recebia diversas "denúncias" dando conta de que o acusado estava praticando o tráfico de drogas nesta cidade. Ele já é conhecido dos meios policiais desde menor por seu envolvimento com drogas. No dia dos fatos foi cumprir mandado de busca e apreensão. Encontrou no quarto do acusado um tablete de maconha, devidamente embalado em plástico, além de R\$ 407,00 em dinheiro trocado. Apreendeu, ainda, um aparelho celular. Ele disse que a droga era para seu uso e que o dinheiro era produto de "bicos". Disse que não vende drogas. Foi necessário algema-lo porque ele ficou agressivo, chutou a porta do quarto e começou a discutir consigo.

A testemunha Patrícia Fabiana da Silva Dias, Policial Militar, declarou que foi o dia que a polícia civil entrou na casa dele para cumprir mandado de busca e apreensão. Não participou desta apreensão. Participou de outra em que receberam notícia em que ele estava vindo de São Paulo com drogas. Nesta com ele foi encontradas drogas, três frascos contendo lança perfume e três porções de maconha. Sempre recebeu notícias de que ele praticava a venda de drogas. Ele é conhecido na cidade e nos meios policiais como "Pato rouco" e "Christian Pato rouco".

A testemunha Fabio Ryan Gonçalves, Policial Militar, declarou que conhece o acusado dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. Em 2016 fez uma apreensão na Praça Duque de Caixias e com ele encontraram um pote contendo 23 pinos de cocaína e 34. Na outra apreensão foi em relativa a uma notícia de que ele estava vindo com drogas da cidade de São Paulo com drogas. Foram apreendidos lança perfume e maconha. Ele sempre diz que é para usos. Já recebeu diversas notícias dando conta de que o acusado vende drogas na cidade.

Em solo policial o acusado permaneceu em silêncio em silêncio.

Em juízo o acusado tornou a negar os fatos. Disse que as drogas eram para seu uso. Comprou 30 gramas para o seu uso por R\$ 70,00. Trabalha como ajudante de pedreiro. Ganha semanalmente R\$ 480,00. Mora com sua avó, que recebe pensão de seu avô. Mora em sua casa sua irmã menor e seu tio. Ambos não trabalham. Costuma gastar semanalmente R\$ 70,00 em maconha. Já traficou quando era menor, mas parou ao atingir a maioridade. Ganha cerca de R\$ 2.000,00 por mês, mas não ajuda em casa

porque sua avó disse que não precisa, que é para ele usar o dinheiro para comprar suas coisinhas, perfumes, etc. Trabalhou para uma pessoa de nome "Jeferson Luiz", que mora na Vila Cristiana, mas não sabe o nome da rua. Não o arrolou como testemunha porque o advogado disse que já tinha passado o prazo. Estudou até a sexta série (sétimo ano).

Este é o teor da prova colhida.

Conforme se verifica o contexto probatório demonstra que os acusados, de fato, estavam praticando a mercancia de drogas e, ainda, estavam associados para tal fim. De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 100216530000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 120073430000000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). Os policiais narraram que já tinham recebido diversas denúncias especificamente indicando o acusado como pessoa que pratica a venda de drogas na cidade. Inclusive, ele já foi surpreendido outras vezes com drogas em quantidade e circunstâncias típica de mercancia. Não por outra razão, na oportunidade ora em apreço os policiais foram até sua residência e lá encontraram o tablete de maconha e R\$ 407,00 de origem desconhecida. Aliás, sua própria genitora informou que ele não trabalha, de modo que o dinheiro, embora ele afirme ser de "bicos", não pode ser tido como lícito.

Não é demais anotar que, conforme se verifica da sentença de fls. 373/378 o acusado, quando adolescente recebeu medida socioeducativa de internação pois estava praticando o ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas já que trazia com ele 332 pedras de crack.

Ora, é evidente que o que mudou do fato noticiado na sentença juntada aos autos e do fato aqui apurado é a idade do agente. Outrora era menor, agora possui 18 anos de idade. Só.

Continua, no entanto, no espúrio comércio de drogas como meio de vida.

Não se pode acolher a alegação de que mero uso, pois não está ela demonstrada nos autos. Além das palavras do réu, principal interessado no desfecho do processo e que não tem compromisso com a verdade, não há qualquer outro elemento probatório que arrime tal afirmação. Aliás, a produção de tal prova seria muito simples, pois poderia o réu ter trazido testemunhas, documentos médicos, exames. Não o fez.

Limita-se a afirmar de forma irrita que é usuário, sem preocupar-se com o ônus de demonstrar sua alegação.

Assim, não há como se afastar o robusto acervo probatório produzido ante a simplória e não comprovada versão de uso. Aliás, o eventual uso, ainda que comprovado, não é bastante para afastar o tráfico e provocar a pleiteada

desclassificação, vez que são condutas fungíveis.

Neste sentido são as reiteradas decisões da E. Corte Bandeirante. TRÁFICO DE ENTORPECENTES Pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, alegando não ter ficado comprovada a traficância IMPOSSIBILIDADE Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Existência de denúncia anônima apontando o apelante como traficante no local Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00035460920128260369 SP 0003546-09.2012.8.26.0369.

Julgamento: 19/08/2014 (g.n.). TRÁFICO DE ENTORPECENTES Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena IMPOSSIBILIDADE Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125.

Julgamento:12/08/2014 (g.n.).

Não é crível, ainda, que os policiais tenham "implantado" as drogas e dinheiro, nessa quantidade (quase metade do salário mínimo à época), dentro da casa do acusado tão somente para prejudicar pessoa sabidamente inocente.

Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu tinha e, depósito o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória. Conduta que se amolda ao tipo penal incriminador previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Caracterizado os delitos em apreço, passo à dosimetria da pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à primeira fase, em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais especiais não lhe são desfavoráveis.

No tocante às circunstâncias judiciais gerais há razões para majoração.

Isso porque o jovem, que possui apenas 18 anos de idade, já recebeu medida socioeducativa pela prática de ato infracional idêntico, no qual fora apreendida grande quantidade de drogas (332 porções) de natureza altamente nociva, e continuou a delinquir, o que demonstra que sua personalidade e conduta social estão comprometidas com a violação das normas sociais de boa conduta. Isso determina o incremento da pena em 1/6.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo.

Verifico que o acusado era menor de 21 anos na data do fato, razão pela qual minoro as penas em 1/6.

Por tal razão, nesta fase intermediária, a pena torna ao mínimo legal e deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, não é caso de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei. Há elementos concretos que demonstram que o acusado participa de atividades criminosas. Tivera confiada a ele relevante quantidade de drogas, tanto que, além do montante apreendido, já tinha R\$ 407,00 em dinheiro, havia delações pretéritas dando conta de seu envolvimento com o tráfico, e, ainda, já recebera medida socioeducativa de internação por ter com ele mais de trezentas porções de crack para venda, o que evidencia que já goza da confiança de seus fornecedores, e que, portanto, o envolvimento com drogas não foi um fato isolado na sua vida.

De se considerar, ainda, que nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e conforme laudo de fl. 248, que o crime foi praticado a 150 metros de igreja, as 10 horas da manhã, local que fica aberto recebendo diariamente fiéis, possui

projetos sociais e, portanto, atrai público maior que o normal, o que autoriza a majoração da pena. Anote-se que Piquete, situada no Vale do Paraíba, que é próximo das cidades de Aparecida do Norte e Cachoeira Paulista, faz parte da Circuito/Rota da Fé, tendo em vista o número de igrejas históricas da região (Rota de São Miguel Arcanjo).

Nesta ordem de ideias, majoro a pena em 1/6.

Assim, torno definitiva a pena, em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

O valor unitário será de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º do CP), em atenção à situação econômica do réu (art. 60, caput do CP), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, § 2º do CP).

A pena privativa de liberdade everá ser inicialmente cumprida no regime fechado, tendo em vista que regime menos severo não será apto a permitir que a sanção ora imposta atinja sua finalidade. Outrossim, as circunstâncias judiciais já consignadas lhe são desfavoráveis.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório contido na denúncia e o faço para CONDENAR CHRISTIAN MATHEUS DE PAULA RODRIGUES à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias multa, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá apelar em liberdade, em razão do risco concreto de que agora, condenado, venha a se furtar da aplicação da lei penal, em especial em razão do montante de pena imposto. Os requisitos para manutenção de sua prisão preventiva estão, pois, presentes.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto, ante a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de operar a detração penal, em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Em face da condenação, arcará o réu com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003, observada a gratuidade que ora lhe defiro.

Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar os recolhimentos da multa, sob pena de execução.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução provisória da pena.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Quanto às drogas apreendidas, determino a destruição.

Determino, ainda, o perdimento celular apreendido. Oficie-se à Polícia Militar e à Polícia Civil para que informem se possuem interesse no recebimento do aparelho celular, inclusive, para a realização de atos virtuais como audiências.

Quanto aos valores, decreto o seu perdimento, os quais deverão ser destinados ao FUNAD.

P.I.C.

Piquete, 18 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA